



PUTUSAN

Nomor 2432/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Moch Wahyu Nugroho Bin Salim;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 13 Mei 2000;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Simo Jawar 5B-7 No.9 RT. 005/RW.010 Kel. Simomulyo Baru Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak 21 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu : M. Zainal Arifin, S.H., M.H. Advokad dari “Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar”, beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Penunjukkan oleh Majelis Hakim Nomor 2432/Pid.Sus/2023/PN. Sby tanggal 21 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang dibacakan pada persidangan tanggal 11 Januari 2024, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal 1 Putusan Nomor 2432/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MOCH WAHYU NUGROHO BIN SALIM terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCH WAHYU NUGROHO BIN SALIM dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Penjara dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - No : 27003/2023/NNF,- : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 10,627$ gram;
 - No : 27004/2023/NNF,- : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,888$ gram;
 - No : 27005/2023/NNF,- : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,841$ gram;
 - No : 27006/2023/NNF,- : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,179$ gram;
 - No : 27007/2023/NNF,- : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,933$ gram;
 - No : 27008/2023/NNF,- : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,012$ gram;

Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut diatas dengan berat netto $\pm 13,48$ gram;

- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 2 (dua) bendel klip plastik transparan;
- 1 (satu) buah buku catatan;
- 1 (satu) buah Hp Oppo berserta Simcardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 11 Januari 2024 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan yang sering-seringannya ;

Hal 2 Putusan Nomor 2432/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

-----Bahwa Ia Terdakwa MOCH. WAHYU NUGROHO BIN SALIM , pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023 bertempat di rumah Jl. Simo Jawar 5B-7 No.9 RT.005/ RW.010 Kel. Simomulyo Baru Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram* , dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib Saksi oki Ari Saputra, S.H dan Saksi Ridho Arbiyanto Petugas Kepolisian Resor Besar Surabaya melakukan Penangkapan terhadap Saksi M. Muhsin Ali Bn Busiman (dilakukan penuntutan terpisah) atas kepemilikan narkotika jenis sabu di belakang sekolah TK Kristen Kamal Kudus jalan Kupang Jaya 138 Surabaya dan dilakukan interogasi terhadap Sdr. M. Muhsin atas narkotika jenis sabu yang didapatkannya kemudian sdr. M. Muhsin mengaku bahwa ia mendapat narkotika Jenis Sabu tersebut dari Terdakwa Moch. Wahyu Nugroho Bin Salim pada hari Senin tanggal 25 September 2023, selanjutnya dilakukan pengembangan oleh petugas Kepolisian Resor Besar Surabaya dan pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib, saksi Oki dan Saksi Ridho berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Moch Wahyu di Rumah Jl Simo Jawar 5B-7 No. 9 RT.005/ RW. 010 Kel. Simomulyo Baru Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya dan ditemukan barang bukti Narkotika Jenis Sabu sebanyak 6 (enam) Poket plastic transparan dengan berat masing-masing $\pm$ 10,94 (sepuluh koma Sembilan puluh empat) gram, 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram, 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram, 1,19 (satu koma Sembilan belas) gram, 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram, 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah buku catatan penjualan, dan 1 (satu) buah HP Oppo beserta simcardnya yang ditemukan di meja kamar Terdakwa Moch. Wahyu, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan mengaku bahwa narkotika yang terdakwa dapat dari sdr. Adit (DPO) pada hari Minggu tanggal 24

Hal 3 Putusan Nomor 2432/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 sekira pukul 15.00 Wib dengan cara diranjau di pinggir jalan seberang pasar ikan Gunungsari Surabaya sebanyak ± 20 (dua puluh gram) dan beberapa sudah terdakwa ranjau dan jual ke saksi M. Muhsin sebanyak ± 1 (satu) gram seharga Rp.950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sudah dibayar lunas pada hari Minggu tanggal 24 september 2023 sekira pukul 19.00 Wib, sejumlah $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) belum dibayar pada hari senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 19.30 Wib, sejumlah $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) belum di bayar pada hari senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polrestabes Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 07690/NNF/2023 tanggal 09 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, yang pada intinya menyatakan dalam hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 10,627$ gram; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,888$ gram; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,841$ gram; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,179$ gram; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,933$ gram; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,012$ gram milik Tersangka MOCH. WAHYU NUGROHO BIN SALIM adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa MOCH. WAHYU NUGROHO BIN SALIM mengakui tidak memiliki Ijazah maupun Sertifikat Keahlian maupun Izin dari pihak yang berwenang yang menunjukkan hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dengan Jenis Sabu.

----- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*

ATAU

Kedua :

Hal 4 Putusan Nomor 2432/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Ia Terdakwa MOCH. WAHYU NUGROHO BIN SALIM , pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023 bertempat di rumah Jl. Simo Jawar 5B-7 No.9 RT.005/ RW.010 Kel. Simomulyo Baru Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram*, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib, saksi Oki dan Saksi Ridho melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Moch Wahyu di Rumah Jl Simo Jawar 5B-7 No. 9 RT.005/ RW. 010 Kel. Simomulyo Baru Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya dan ditemukan barang bukti Narkotika Jenis Sabu sebanyak 6 (enam) Poket plastic transparan dengan berat masing-masing $\pm 10,94$ (sepuluh koma Sembilan puluh empat) gram, 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram, 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram, 1,19 (satu koma Sembilan belas) gram, 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram, 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah buku catatan penjualan, dan 1 (satu) buah HP Oppo beserta simcardnya yang ditemukan di meja kamar Terdakwa Moch. Wahyu, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan mengaku bahwa narkotika yang terdakwa dapat dari sdr. Adit (DPO) pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib dengan cara diranjau di pinggir jalan seberang pasar ikan Gunungsari Surabaya sebanyak ± 20 (dua puluh gram).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 07690/NNF/2023 tanggal 09 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, yang pada intinya menyatakan dalam hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 10,627$ gram; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,888$ gram; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,841$ gram; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,179$ gram; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,933$ gram; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,012$ gram milik Tersangka MOCH. WAHYU NUGROHO BIN SALIM adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut

Hal 5 Putusan Nomor 2432/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa MOCH. WAHYU NUGROHO BIN SALIM mengakui tidak memiliki Ijazah maupun Sertifikat Keahlian maupun Izin dari pihak yang berwenang yang menunjukkan hak untuk, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika dengan Jenis Sabu.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. Oki Ari Saputra;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidikan adalah benar ;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Moch. Wahyu Nugroho Bin Salim pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Rumah Jl Simo Jawar 5B-7 No. 9 RT.005/ RW. 010 Kel. Simomulyo Baru Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bakti Narkotika Jenis Sabu sebanyak 6 (enam) Poket plastic transparan degan berat masing-masing $\pm 10,94$ (sepuluh koma Sembilan puluh empat) gram, 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram, 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram, 1,19 (satu koma Sembilan belas) gram, 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram, 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah buku catatan penjualan, dan 1 (satu) buah HP Oppo beserta simcardnya yang ditemukan di meja kamar Terdakwa Moch. Wahyu Nugroho Bin Salim;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa mendapatkan narkotika Jenis Sabu dari sdr. Adit (DPO) pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib dengan cara diranjau di pinggir jalan seberang pasar ikan Gunungsari Surabaya sebanyak ± 20 (dua puluh gram) dan beberapa sudah terdakwa ranjau dan jual ke saksi M. Muhsin sebanyak ± 1 (satu) gram seharga Rp.950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sudah dibayar lunas pada hari Minggu tanggal 24 september 2023 sekira pukul 19.00 Wib, sejumlah $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp. 500.000 (lima

Hal 6 Putusan Nomor 2432/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) belum dibayar pada hari senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 19.30 Wib, sejumlah $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) belum di bayar pada hari senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polrestabes Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan Persidangan; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Ridho Arbiyanto, S.H.;

Dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Moch. Wahyu Nugroho Bin Salim pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Rumah Jl Simo Jawar 5B-7 No. 9 RT.005/ RW. 010 Kel. Simomulyo Baru Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bakti Narkotika Jenis Sabu sebanyak 6 (enam) Poket plastic transparan degan berat masing-masing $\pm 10,94$ (sepuluh koma Sembilan puluh empat) gram, 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram, 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram, 1,19 (satu koma Sembilan belas) gram, 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram, 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah buku catatan penjualan, dan 1 (satu) buah HP Oppo beserta simcardnya yang ditemukan di meja kamar Terdakwa Moch. Wahyu Nugroho Bin Salim;
- Bahwa selanjutnya dilakukan introgasi terhadap terdakwa mendapatkan narkotika Jenis Sabu dari sdr. Adit (DPO) pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib dengan cara diranjau di pinggir jalan seberang pasar ikan Gunungsari Surabaya sebanyak ± 20 (dua puluh gram) dan beberapa sudah terdakwa ranjau dan jual ke saksi M. Muhsin sebanyak ± 1 (satu) gram seharga Rp.950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sudah dibayar lunas pada hari Minggu tanggal 24 september 2023 sekira pukul 19.00 Wib, sejumlah $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) belum dibayar pada hari senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 19.30 Wib, sejumlah $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) belum di bayar pada hari senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib;

Hal 7 Putusan Nomor 2432/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polrestabes Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

3. M. Muhsin Ali Busiman;

Dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib Saksi Oki Ari Saputra, S.H dan Saksi Ridho Arbiyanto Petugas Kepolisian Resor Besar Surabaya melakukan Penangkapan terhadap Saksi M. Muhsin Ali Bn Busiman (dilakukan penuntutan terpisah) atas kepemilikan narkoba jenis sabu di belakang sekolah TK Kristen Kamal Kudus jalan Kupang Jaya 138 Surabaya dan dilakukan introgasi terhadap Sdr. M. Muhsin atas narkoba jenis sabu yang didapatkannya kemudian sdr. M. Muhsin mengaku bahwa ia mendapat narkoba Jenis Sabu tersebut dari Terdakwa Moch. Wahyu Nugroho Bin Salim pada hari Senin tanggal 25 September 2023;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Rumah Jl Simo Jawar 5B-7 No. 9 RT.005/ RW. 010 Kel. Simomulyo Baru Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bakti Narkoba Jenis Sabu sebanyak 6 (enam) Poket plastic transparan degan berat masing-masing $\pm$ 10,94 (sepuluh koma Sembilan puluh empat) gram, 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram, 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram, 1,19 (satu koma Sembilan belas) gram, 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram, 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah buku catatan penjualan, dan 1 (satu) buah HP Oppo beserta simcardnya yang ditemukan di meja kamar Terdakwa Moch. Wahyu Nugroho Bin Salim;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba Jenis Sabu dari sdr. Adit (DPO) pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib dengan cara diranjau di pinggir jalan seberang pasar ikan Gunungsari Surabaya sebanyak $\pm$ 20 (dua puluh gram) dan beberapa sudah terdakwa ranjau dan jual ke saksi M. Muhsin sebanyak $\pm$ 1 (satu) gram seharga Rp.950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sudah dibayar lunas pada hari Minggu tanggal 24 september 2023 sekira pukul 19.00 Wib, sejumlah $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) belum dibayar pada hari senin tanggal 25 September 2023

Hal 8 Putusan Nomor 2432/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 19.30 Wib, sejumlah $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) belum di bayar pada hari senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polrestabes Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan Persidangan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu :

- No : 27003/2023/NNF,- : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 10,627$ gram;
- No : 27004/2023/NNF,- : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,888$ gram;
- No : 27005/2023/NNF,- : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,841$ gram;
- No : 27006/2023/NNF,- : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,179$ gram;
- No : 27007/2023/NNF,- : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,933$ gram;
- No : 27008/2023/NNF,- : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,012$ gram;

Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut diatas dengan berat netto $\pm 13,48$ gram;

- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 2 (dua) bendel klip plastik transparan;
- 1 (satu) buah buku catatan;
- 1 (satu) buah Hp Oppo berserta Simcardnya;

Barang bukti mana diakui kebenarannya oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 07690/NNF/2023 tanggal 09 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, yang pada intinya menyatakan dalam hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 10,627$ gram; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,888$ gram; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,841$ gram; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,179$ gram; berupa 1 (satu)

Hal 9 Putusan Nomor 2432/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,933$ gram; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,012$ gram milik Tersangka MOCH. WAHYU NUGROHO BIN SALIM adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Rumah Jl Simo Jawar 5B-7 No. 9 RT.005/ RW. 010 Kel. Simomulyo Baru Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bakti Narkotika Jenis Sabu sebanyak 6 (enam) Poket plastic transparan degan berat masing-masing $\pm 10,94$ (sepuluh koma Sembilan puluh empat) gram, 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram, 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram, 1,19 (satu koma Sembilan belas) gram, 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram, 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah buku catatan penjualan, dan 1 (satu) buah HP Oppo beserta simcardnya yang ditemukan di meja kamar Terdakwa Moch. Wahyu Nugroho Bin Salim;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika Jenis Sabu dari sdr. Adit (DPO) pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib dengan cara diranjau di pinggir jalan seberang pasar ikan Gunungsari Surabaya sebanyak ± 20 (dua puluh gram) dan beberapa sudah terdakwa ranjau dan jual ke saksi M. Muhsin sebanyak ± 1 (satu) gram seharga Rp.950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sudah dibayar lunas pada hari Minggu tanggal 24 september 2023 sekira pukul 19.00 Wib, sejumlah $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) belum dibayar pada hari senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 19.30 Wib, sejumlah $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) belum di bayar pada hari senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polrestabes Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 07690/NNF/2023 tanggal 09 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, yang pada intinya menyatakan dalam hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 10,627$

Hal 10 Putusan Nomor 2432/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,888 gram; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,841 gram; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,179 gram; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,933 gram; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,012 gram milik Tersangka MOCH. WAHYU NUGROHO BIN SALIM adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih, mempertimbangkan atau membuktikan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu. Dalam dakwaan Kesatu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “setiap orang” bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398 K/Pid/1994 Tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya

Hal 11 Putusan Nomor 2432/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata “barang siapa”, dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya, sehingga unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana. Syarat untuk dapat dipidananya seseorang sebagai Pelaku Tindak Pidana adalah adanya unsur kesalahan dan pertanggung jawaban. Untuk dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku tindak pidana, maka orang tersebut haruslah orang yang sehat jasmani dan rohani, tidak adanya alasan pembeda, pemaaf maupun penghapus pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata benar bahwa Terdakwa Moch Wahyu Nugroho Bin Salim adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dilihat selama didalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik dan tidak ada ditemukan fakta sebaliknya, oleh karenanya Terdakwa Moch Wahyu Nugroho Bin Salim dapat dikatakan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua yaitu “Tanpa hak dan melawan hukum”, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa yang mendapatkan narkoba Jenis Sabu dari sdr. Adit (DPO) pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib sebanyak ± 20 (dua puluh gram) dan menjual ke saksi M. Muhsin sebanyak ± 1 (satu) gram seharga Rp.950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sudah dibayar lunas pada hari Minggu tanggal 24 september 2023 sekira pukul 19.00 Wib, sejumlah $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) belum dibayar pada hari senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 19.30 Wib, sejumlah $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) belum di bayar pada hari senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib, adalah tanpa hak dan tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikatakan telah bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur kedua yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti dengan sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram

Hal 12 Putusan Nomor 2432/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya berkaitan dengan peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika Golongan I sesuai dengan peruntukannya. Dalam Pasal 35 UU RI No. 35 Tahun 2009 telah diatur bahwa :

“Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 38 UU RI No. 35 tahun 2009 yang menyebutkan :

“Setiap kegiatan dalam rangka peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” ;

Dalam penjelasan Pasal 38 disebutkan bahwa :

“Dokumen tersebut berupa persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan” ;

Menimbang, bahwa khusus Narkotika Golongan I, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 UU RI No. 35 tahun 2009 secara tegas telah mengatur kegunaan dan penyaluran yaitu Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, secara khusus UU RI No. 35 tahun 2009 telah membuat limitasi untuk peredaran dan tujuan dari penyaluran Narkotika Golongan I yang hanya untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini dikarenakan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi pengobatan karena mempunyai potensi sangat tinggi untuk ketergantungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 mengatur peredaran Narkotika Golongan I, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan jenis Narkotika dalam perkara ini sebagaimana telah diajukan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 07690/NNF/2023 tanggal 09 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, yang pada intinya menyatakan dalam hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu)

Hal 13 Putusan Nomor 2432/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 10,627$ gram; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,888$ gram; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,841$ gram; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,179$ gram; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,933$ gram; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,012$ gram milik Tersangka MOCH. WAHYU NUGROHO BIN SALIM adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 melarang suatu perbuatan yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan didapati bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Rumah Jl Simo Jawar 5B-7 No. 9 RT.005/ RW. 010 Kel. Simomulyo Baru Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bakti Narkotika Jenis Sabu sebanyak 6 (enam) Poket plastic transparan degan berat masing-masing $\pm 10,94$ (sepuluh koma Sembilan puluh empat) gram, 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram, 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram, 1,19 (satu koma Sembilan belas) gram, 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram, 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah buku catatan penjualan, dan 1 (satu) buah HP Oppo beserta simcardnya yang ditemukan di meja kamar Terdakwa Moch. Wahyu Nugroho Bin Salim;

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika Jenis Sabu dari sdr. Adit (DPO) pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib dengan cara diranjau di pinggir jalan seberang pasar ikan Gunungsari Surabaya sebanyak ± 20 (dua puluh gram) dan beberapa sudah terdakwa ranjau dan jual ke saksi M. Muhsin sebanyak ± 1 (satu) gram seharga Rp.950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sudah dibayar lunas pada hari Minggu tanggal 24 september 2023 sekira pukul 19.00 Wib, sejumlah $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) belum dibayar pada hari senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 19.30 Wib, sejumlah $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)

Hal 14 Putusan Nomor 2432/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum di bayar pada hari senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polrestabes Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Jo. Pasal 35, 38, 41 dan 43 UU RI No. 35 tahun 2009. Oleh karena itu unsur ke 3 (tiga) telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan Pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa, untuk itu kepada Terdakwa patut mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan patut dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo.Pasal 22 KUHP, tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dihukum dan dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, kiranya perlu terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan hukuman Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Hal 15 Putusan Nomor 2432/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Moch Wahyu Nugroho Bin Salim** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Moch Wahyu Nugroho Bin Salim** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - No : 27003/2023/NNF,- : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 10,627$ gram;
 - No : 27004/2023/NNF,- : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,888$ gram;
 - No : 27005/2023/NNF,- : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,841$ gram;
 - No : 27006/2023/NNF,- : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,179$ gram;
 - No : 27007/2023/NNF,- : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,933$ gram;
 - No : 27008/2023/NNF,- : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,012$ gram;

Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut diatas dengan berat netto $\pm 13,48$ gram;

- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 2 (dua) bendel klip plastik transparan;
- 1 (satu) buah buku catatan;
- 1 (satu) buah Hp Oppo berserta Simcardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**;

Hal 16 Putusan Nomor 2432/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **18 Januari 2024** oleh **Sutrisno, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **M T Tatas Prihyantono, S.H.** dan **Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh **Rudi Kartiko, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh **Reiyan Novandana Syanur Putra, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak serta Terdakwa secara *video conference* dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua;

M T Tatas Prihyantono, S.H.

Sutrisno, S.H., M.H.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Panitera Pengganti,

Rudi Kartiko, S.H., M.H.

Hal 17 Putusan Nomor 2432/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)